4. számú melléklet a 2006. évi….. törvényhez

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2005. évre bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott (a továbbiakban: településre kimutatott) személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg az *A)* és *B)* pontban meghatározott szabályok szerint. Az *A)-B)* pontban foglaltakat helyi önkormányzatonként részletezve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (3) bekezdésében meghatározott PM-ÖTM együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-ÖTM együttes rendelet) kell közzétenni.

Előirányzat: 513 300,0 millió forint

A) A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a.

Előirányzat: 102 660,0 millió forint

B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 32%-a illeti meg az I-III. pont szerint.

I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben átengedett személyi jövedelemadó-hányad

Előirányzat: 293 372,4 millió forint

- A 3. számú melléklet 1-10. és 18-19. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. jogcímének forrása 100,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó:

		millió forint
=3. számú melléklet	1. jogcím	20 420,2
	2. jogcím	10 864,8
	3. jogcím	5 208,6
	4. jogcím	2 879,5
	5. jogcím	1 154,9
	6. jogcím	199,7
	7. jogcím	6 112,4
	8. jogcím	8 608,4
	9. jogcím	62 191,4
	10. jogcím	14 236,9
	18. jogcím	11 552,5
	19. jogcím	5 651,3
= 8. számú melléklet	III. jogcím	33 524,1

- A 3. számú melléklet 11-14. jogcímének forrása 43,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó:

		millió forint
= 3. számú melléklet	11. jogcím	12 322,0
	12. jogcím	25 432,6
	13. jogcím	1 038,4
	14. jogcím	4 092,1

- a 8. számú melléklet II. jogcímének forrása 69,35%-ban átengedett személyi jövedelemadó:

		millió forint
= 8. számú melléklet	II. jogcím	67 882,6

II. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése
Előirányzat: 12 077,7 millió forint

Ebből minden megyei önkormányzatot megillet:

a) egységesen	355 millió forint,
b) a megye 2006. január 1-jei lakosságszáma után	110 forint/fő,
c) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után	20 000 forint/fő.

A *c)* pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3. számú mellékletének 11. *j)-l)*, 12., 14. számú jogcíméhez kapcsolódó ellátott, a 13. számú jogcímhez kapcsolódó férőhely, a 15., 16.1.-16.8., 16.10., 17.1. számú jogcímhez kapcsolódó gyermek, tanuló létszámot együttesen kell alapul venni.

A *B)*/I. és a *B)*/II. *c)* pont szerinti személyi jövedelemadó összege az e törvény 3. és 8. számú mellékletének idekapcsolódó normatív támogatásait és hozzájárulásait megalapozó mutatószámok alakulását követi.

III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése
Előirányzat: 105 189,9 millió forint

1. Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél az *A)* pont szerinti személyi jövedelemadó-bevétel és a 2. pont szerinti iparűzési adóerő-képesség - a 2006. január 1-jei lakosságszámra - együttesen számított egy főre jutó összege nem éri el a 4. pontban szereplő összeget, a bevétel e szintig kiegészül.

Ha az egy főre jutó összeg nagyobb a 4. pontban szereplő összegnél, akkor a központi költségvetési kapcsolatból származó forrásokból az önkormányzatot együttesen megillető összeg az 5. pontban szereplő számítási módszer alapján csökkentésre kerül. (A kiegészítés és a csökkentés a továbbiakban együtt: jövedelemkülönbség mérséklése.)

Az önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2006. október 1-jei állapotnak megfelelően a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatai alapján kell figyelembe venni.

2. E törvény szempontjából iparűzési adóerő-képesség a költségvetési évben a települési önkormányzat iparűzési adóelőlegét meghatározó adóalap 1,4%-a.

2.1. Azon települési önkormányzatok esetében, amelyek 2006. július 1-jén hatályos iparűzési adóról szóló rendelettel rendelkeznek, a 2007. évi iparűzési adóelőleget meghatározó településre jutó adóalap (a továbbiakban: adóalap):

a 2006. teljes évről benyújtott iparűzési adóbevallásokban szereplő - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján megállapított - adóalap, amelyet

2.1.1. növelni kell:

a) a 2006. töredék évre szóló adóbevallás adóalapjának évesített összegével.

Töredék év:

- a 2006. július 1-je előtt, 2006. év közben bevezetett iparűzési adóról szóló rendelet hatálybalépésétől december 31-éig terjedő időszak,
- az állandó jellegű vállalkozási tevékenységet az önkormányzat illetékességi területén 2006. év közben kezdő, és azt 2006-ban meg nem szüntető adózó bevallásában szereplő

időszak. (Megszűntnek tekintendő a vállalkozás abban az esetben is, ha az adott önkormányzat illetékességi területén telephelyét felszámolja.)

b) a 2006. évről bevallási kötelezettséget nem teljesítő vállalkozások, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók utolsó, teljes évről szóló bevallásában szereplő adóalappal, ennek hiányában az utolsó bevallásban szereplő adóalap évesített összegével. Az utolsó bevallásban szereplő adóalapot figyelmen kívül kell hagyni, ha:

- a vállalkozást bírósági végzés alapján a cégjegyzékből 2006. december 31-éig törölték,
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő tevékenységéből származó bevétele 2006. évben nem haladta meg a 600 000 forintot,
- az ideiglenes építőipari tevékenységet folytató, illetőleg természeti erőforrást feltáró vagy kutató adóalany 2006. évben, az önkormányzat illetékességi területén végzett tevékenységének időtartama nem érte el a 181 napot,
- az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványát 2006. december 31-éig – az okmányirodai nyilvántartás szerint – visszaadta vagy visszavonták,

c) az előtársaságok 2007. évben benyújtott záró adóbevallásában szereplő adóalappal,

d) a 2007-ben kezdő vállalkozások várható adóösszegéből számított adóalappal, kivéve az ugyanazon évben megszűnő és záró adóbevallást benyújtó vállalkozások adóalapját,

e) a 2007-ben megszűnő vállalkozások 2007. évben benyújtott záró adóbevallásában szereplő adóalappal;

2.1.2. csökkenteni kell:

a) a 2006. december 31-ével megszűnt vállalkozások adóbevallásában szereplő - a számításban figyelembe vett - adóalappal,

b) a 2007-ben megszűnő és záró adóbevallást beadó vállalkozások 2006. évről szóló bevallásában szereplő - a számításban figyelembe vett - adóalappal,

c) a 2007-ben megszűnő és záró adóbevallást beadó vállalkozások bírósági végzés szerint kielégíthetetlen iparűzési adófizetési kötelezettségéhez kapcsolódó - a számításban figyelembe vett - adóalappal,

d) a 2007-ben naptári évtől eltérő üzleti évet választó és ezzel kapcsolatban 2007-ről adóbevallást beadó vállalkozások 2006. évről szóló bevallásában szereplő - a számításban figyelembe vett - adóalappal.

2.1.3. A 2.1.1. és a 2.1.2. alapján számított adóalapot korrigálja

a) a 2006-ra, illetve 2007-re vonatkozó, 2007. évben benyújtott önellenőrzési adóalap-változás,

b) a 2006. évet megelőző évek önellenőrzése miatt 2007. évben

- visszatérítésre vagy befizetésre kerülő, továbbá
- az önkormányzatot megillető adóra, illetve fennálló adótartozásra elszámolásra kerülő iparűzési adó adóalapja,

c) a számításban figyelembevett „nulla” összegű adóalapra megfizetett iparűzési adóhoz kapcsolódó adóalap.

2.2. Azon települési önkormányzatok esetében, amelyek 2006. július 1-jén hatályos iparűzési adóról szóló rendelettel rendelkeztek, és azt 2006. július 1. és 2007. december 31. között hatályon kívül helyezték, a 6. pontnak megfelelő elszámoláskor az iparűzési adóerő-képességükben érvényesítendő adóalap megegyezik a 2.1. pont szerinti, 2006. teljes évi adóalappal, figyelembe véve

a) a 2.1.1. pont szerinti növelő tényezők közül az *a)* és *b)* pontot azzal, hogy az *a)* pont szerinti évesítendő töredék évnek számít az önkormányzat által 2006. július 1. és 2006. december 31. között hatályon kívül helyezett iparűzési adóról szóló rendeletnek megfelelően az adóbevallásokban megjelenő időszak,

b) a 2.1.2. pont szerinti csökkentő tényezők közül az *a)* pontot.

2.3. Ha a települési önkormányzat 2006. július 1-jén nem rendelkezett hatályos iparűzési adóról szóló rendelettel, az iparűzési adóerő-képessége megegyezik az önkormányzattípus, azon belül népességszám szerinti kategóriába tartozó önkormányzatok 2.1. pont szerinti adóerő-képességének - a legalacsonyabb és legmagasabb adóerő-képességű önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával - számított átlagával.

3. A települési önkormányzat a jövedelemkülönbség mérséklés meghatározásához a 2007. évi iparűzési adóerő-képességéről az Áht. 64. §-ának (1) bekezdése szerinti mutatószám-felmérés során adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) részére.

3.1. A települési önkormányzat iparűzési adóerő-képessége évközi alakulását figyelembe véve módosíthatja jövedelemkülönbség mérséklését, az Áht. 64. §-a (5) bekezdésének megfelelően. A normatív hozzájárulások alakulásának jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatása csak az év végi elszámolás során érvényesül.

4. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár forintban:

a) község 500 főig

b) község 501-2000 főig

c) község 2000 fő felett

d) város 10 000 főig

e) város 10 000 fő felett

f) megyei jogú város

g) főváros (kerületekkel együtt)

Az *a)-f)* pontban szereplő, térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok esetén az értékhatár a *B)/*II. *c)* pont szerinti fajlagos összeg és e törvény 3. számú melléklet 12., 13. pont szerinti ellátott, a 15., 16.1., 16.4.1. pontból a középiskolában, szakiskolában és a szakképző évfolyamon tanulók, a 16.2., 16.3. pont szerinti tanulók, illetve kollégiumban elhelyezettek, a 16.4.2., 16.4.3., pont szerinti ellátottak együttes száma szorzatának a település 2006. január 1-jei lakosságszámára vetített összegével tovább nő.

5. A 4. pont szerinti értékhatár %-ában a levonás sávonkénti számítása:

A 4. pontban szereplő értékhatár %-ában sávonként		Sávonként a levonásra kerülő egy főre jutó összeg		A normatív hozzájárulásból levonásra kerülő összeg
%-ban	forint/fő	%-ban	forint/fő	4. oszlop összesen x a település 2006. január 1-jei lakosságszáma forintban
1.	2.	3.	4.	5.
100-125		0		-
125-150		25		-
150-170		35		-
170-180		50		-
180-200		80		-
200 felett		90		-
Levonandó összesen:	-	-		

A levonandó összeg nem lehet több, mint a települési önkormányzatot - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat is - a kötelezően ellátandó feladatai után e törvény 3. számú melléklet 1., 2., 5., 7-10., 11. *b)-l)*, 14. pontok, a 15., 16.4.1. *a)* és *b)* pontokból az óvodás és 1-8 évfolyamon tanulók, a 16.5.-16.8., 16.10., 16.11., 17.1., 18., 19. pontok alapján megillető normatív hozzájárulás összegének 80%-a. Községi önkormányzatoknál a levonandó összeg felső határába nem számítanak bele az intézményfenntartó települést megillető 16.11.1. és 16.11.2. jogcím szerinti, valamint a 16.11.1. jogcímnél figyelembevett tanulók létszáma alapján a 15.1. jogcím szerinti éves fajlagos összeggel számított normatív hozzájárulások.

6. A települési önkormányzatnak az Áht. 64. §-a (7) bekezdésének megfelelően év végén el kell számolnia a 2007. évi végleges iparűzési adóerő-képesség és a normatív hozzájárulások év végi alakulásának jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával.

6.1. A normatív hozzájárulások év végi alakulásának a jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával való külön elszámolást igénybevételi kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

6.2. Ha a PM-ÖTM együttes rendeletben közzétett jövedelemkülönbség mérséklés, és a 2007. évi végleges iparűzési adóerő-képesség alapján - a normatív hozzájárulások évközi elmozdulása figyelmen kívül hagyásával - számított jövedelemkülönbség mérséklés (a továbbiakban: számított jövedelemkülönbség mérséklés) közötti különbség pozitív előjelű és meghaladja a PM-ÖTM rendeletben közzétett jövedelemkülönbség mérséklés abszolút értékének 10%-át, a települési önkormányzat a különbség után igénybevételi kamatot fizet, az alábbiak szerint:

a) ha az önkormányzat az Áht. 64. §-a (5) bekezdésének *aa)* és *ab)* pontja szerinti időpontig mond le jövedelemkülönbség mérséklésről, a lemondást igénybevételi kamat nem terheli,

b) ha az önkormányzat az Áht. 64. §-a (5) bekezdésének *ac)* pontja szerinti időpontig mond le jövedelemkülönbség mérséklésről, a lemondást a jegybanki alapkamatnak megfelelő igénybevételi kamat terheli,

c) ha az év végi elszámolás során, vagy az Igazgatóság Áht. 64/D. §-a szerinti felülvizsgálati eljárása keretében a számított jövedelemkülönbség mérséklés alapján visszafizetési kötelezettség kerül megállapításra, azt a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő igénybevételi kamat terheli.

6.3. A 6.2. pontban meghatározott különbség számítás során az alábbiakat - ha azok növelik a 2.1. pont szerinti adóalapot - figyelmen kívül kell hagyni:

- a 2007. július 15. után benyújtott előtársasági záró adóbevallást,
- a 2007-ben kezdő vállalkozások 2007. július 15. után közölt várható adóösszeget,
- a 2007-ben megszűnő vállalkozások 2007. július 15. után benyújtott záró adóbevallását,
- a naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozás 2007. július 15. után benyújtott adóbevallását,
- a 2007. július 15. után benyújtott önellenőrzést,
- az önkormányzati adófelderítést.

6.4. A jövedelemkülönbség mérséklés év végi elszámolásának az Áht. 64/D. §-a szerinti felülvizsgálata során az Igazgatóság betekinthet az önkormányzatnál rendelkezésre álló, adótitkot is tartalmazó okiratokba, dokumentumokba valamint az iparűzési adóbevallással kapcsolatos iratokba.

7. A 2007. évi jövedelemdifferenciálódás mérsékléséről történő év végi elszámoláskor megmaradó összeg a kiegészítésben részesülő önkormányzatokat - a 4. *a)-g)* pontban megjelölt értékhatár és a lakosságszám alapján számított összeg arányában - megilleti.